

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1073/2533

นายใจฮั่วด แซ่เจ็ง
นายสุเทพ จิตทวีไลย

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 243 (2), มาตรา 247

ป.พ.พ. มาตรา 1719, มาตรา 1727

ผู้จัดการมรดกอาจกระทำการตามหน้าที่ได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก
ทายาท

คำร้องขอให้ศาลสั่งถอนผู้จัดการมรดก ผู้คัดค้านอ้างว่าผู้จัดการมรดกไม่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและจัดการแบ่งปันมรดกไม่ถูกต้อง เมื่อปรากฏจากบัญชี
เครือญาติว่าเจ้ามรดกมีทายาทโดยธรรม 9 คน แต่ผู้จัดการมรดกแถลงรับต่อศาลว่า
แบ่งมรดกให้ทายาทเพียง 8 คน โดยไม่แจ้งเหตุผลว่าเหตุใดจึงไม่แบ่งมรดกให้แก่
ทายาทอีกคนหนึ่งศาลต้องไต่สวนให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า การจัดการมรดกถูกต้อง
และเป็นการละเลยไม่กระทำการตามหน้าที่หรือไม่ การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งงดไต่สวน
ไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก ของนาง
ปอกี แซ่ตั้ง ผู้ตาย ให้จัดการทรัพย์สินที่มีได้กำหนดไว้ในพินัยกรรม ผู้คัดค้านยื่น
คำร้องว่า ผู้ร้องมาขอเป็นผู้จัดการมรดกโดยทายาทส่วนใหญ่ไม่ทราบ และเมื่อเป็นผู้

จัดการมรดกแล้วไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ได้จัดแบ่งมรดกเพื่อประโยชน์ของ
ผู้ร้องฝ่ายเดียว พฤติการณ์แบ่งมรดกไม่ถูกต้องเป็นธรรมเกิดการเสียหายแก่กอง
มรดก ขอให้สั่งถอนผู้ร้องออกจากการเป็นผู้จัดการมรดก

ผู้ร้องยื่นคำแถลงว่า ได้จัดการมรดกถูกต้องแล้ว ขอให้ยกคำร้อง

วันนัดไต่สวน ศาลชั้นต้นพิเคราะห์คำแถลงของคู่ความแล้วให้งดไต่สวนคำร้อง
และมีคำสั่งยกคำร้องของผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนคำร้องต่อ
ไป แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่ศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายก็คำนึงถึง
ความสมควรเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกนอกเหนือจากพินัยกรรม ผู้ร้องอาจกระทำ
การตามหน้าที่ผู้จัดการมรดกโดยไม่ต้องรับความยินยอมจากทายาทก็ได้ แต่
เนื่องจากผู้คัดค้านยื่นคำร้องอ้างว่า ผู้ร้องไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและจัดการ
แบ่งปันมรดกไม่ถูกต้อง ทั้งยังปรากฏจากบัญชีเครือญาติท้ายคำร้องว่าเจ้ามรดกมี
ทายาทโดยธรรม ๙ คน แต่ผู้ร้องแถลงรับต่อศาลตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่
๒๒ กันยายน ๒๕๒๙ ว่าแบ่งมรดกให้ทายาทเพียง ๘ คนเท่านั้น โดยไม่แจ้งเหตุผล
ว่า เหตุใดจึงไม่แบ่งมรดกให้แก่ทายาทอีกคนหนึ่ง ดังนั้นการจัดการมรดกของผู้ร้อง
จะถูกตั้งและเป็นการละเลยไม่ทำการตามหน้าที่หรือไม่ จึงเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ร้อง
และผู้คัดค้านต้องนำสืบให้ปรากฏต่อไป ข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นสอบถามคู่ความไว้
ตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๙ ยังไม่บริบูรณ์ จึงไม่

สมควรงดการไต่สวน ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดการไต่สวนคำร้องของผู้คัดค้าน จึงยังไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา ควรที่ศาลชั้นต้นต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาไต่สวนต่อไปให้สิ้นกระแสความ

พิพากษายืน.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

ศาลจังหวัดนครสวรรค์ - นายพรเทพ อัมพรกลิ่นแก้ว

ศาลอุทธรณ์ - นายอุดม มั่งมีดี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ